

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exigibilidade de Conduta Diversa (art. 22 do CP)

A EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

A culpabilidade é afastada se **não era possível exigir uma conduta diversa do agente**.

É o que ocorre na Coação Moral Irresistível e na Obediência Hierárquica.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Veja o respectivo dispositivo do Código Penal:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A coação **moral** irresistível exclui a culpabilidade pois não é possível exigir uma conduta diversa. Assim, embora a conduta seja típica, o coagido não é punido.

Por exemplo, o gerente do banco que tem sua família sequestrada. Os bandidos exigem, em troca da vida dos familiares, que o gerente ajude no roubo do banco. Ora nesse caso, o gerente não responderá pelo roubo do banco, pois foi vítima de uma coação moral irresistível. O gerente do banco deve ser absolvido, em virtude da existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, qual seja, a inexigibilidade de conduta diversa.

Se o fato é cometido sob coação moral irresistível só é punível o autor da coação.

É indispensável ter a presença de três elementos:

1. o coator,
2. o coagido e
3. a vítima.

Sendo irresistível a coação quando não pode ser superada senão com uma energia extraordinária e, portanto, juridicamente inexigível.

CUIDADO para não ser confundido com a coação **física** irresistível. Na física se exclui a própria conduta, pois não há DOLO, não há CULPA, visto que o agente foi FISICAMENTE compelido a fazer algo. Deste modo, não havendo dolo ou culpa, não há conduta penalmente relevante, não há crime.

OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA

Vamos recapitular:

Coação irresistível e obediência hierárquica

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A obediência hierárquica faz com que apenas o autor da ordem seja punido, desde que a ordem seja proferida por superior hierárquico, que não seja manifestamente ilegal e que o cumpridor se atenha aos limites da ordem.

Fique atento: **o instituto só tem aplicação na subordinação relacionada à função pública.**

Deste modo, tendo agido na estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal, pode, dentre outros, invocar em sua defesa a causa excludente da culpabilidade da obediência hierárquica **o funcionário público em relação ao chefe ao qual é subordinado.**

Assim, o empregado em relação ao seu empregador (função PRIVADA); fiel praticante de culto religioso em relação ao sacerdote; filho em relação ao pai; tutelado em relação ao tutor **não podem invocar o instituto da obediência hierárquica.** O empregado de banco privado, por exemplo, não pode ser beneficiado por essa excludente.

Ressalva-se que o subordinado **responderá pelos excessos** perpetrados durante a execução da determinação.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

A EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

A culpabilidade é afastada se **não era possível exigir uma conduta diversa do agente.**

É o que ocorre na Coação Moral Irresistível e na Obediência Hierárquica.

*Art. 22 - **Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.***

COAÇÃO MORA IRRESISTÍVEL

- Não é possível exigir uma conduta diversa. Assim, embora a conduta seja típica, o coagido não é punido.
- Só é punível o autor da coação.
- Três elementos: o coator, o coagido e a vítima, sendo irresistível a coação quando não pode ser superada senão com uma energia extraordinária e, portanto, juridicamente inexigível.
- CUIDADO para não ser confundido com a coação **física** irresistível. Na física se exclui a própria conduta, pois não há DOLO, não há CULPA, visto que o agente foi FISICAMENTE compelido a fazer algo. Deste modo, não havendo dolo ou culpa, não há conduta penalmente relevante, não há crime.

OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA

- A obediência hierárquica faz com que apenas o autor da ordem seja punido, desde que a ordem seja proferida por superior hierárquico, que não seja manifestamente ilegal e que o cumpridor se atenha aos limites da ordem.
 - O instituto só tem aplicação na subordinação relacionada à função pública.
 - O subordinado **responderá pelos excessos** perpetrados durante a execução da determinação.
-

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
